

Üldkasulik töö ja ootused koostööpartneritele



Irja Koikson

juhataja, Tallinna vangla Pärnu kriminaalhooldusosakond

Üldkasulik töö (ÜKT) kui alternatiivne karistusmeede on Eestis kasutusel 2002. aastast. ÜKT annab võimaluse asendada süüdlasele määratud kuni kaheaastane vangistus üldkasuliku tegevusega. Enamasti määratakse ÜKT liikluskuritegude, varavastaste kuritegude (nt vargused) ja kergemate isikuvastaste kuritegude ning avaliku rahu rikkumise eest. Keskmiselt tehakse ÜKTd 4–5 tundi päevas. Maksimaalselt saab kaheaastase karistuse asemel kohaldada 730 tundi. 2015. aasta lõpul olid üldkasuliku tööga hõivatud 1292 hooldusalust, kes jagunesid süüdimõistetuteks (81%) ja kriminaalmenetlusseadustiku § 202 alusel ÜKTd tegevateks hooldusalusteks (19%). See teeb 25% kõigist kriminaalhooldusalustest. Keskmine ÜKTle saadetud hooldusalune on 30aastane mees, kes on enne olnud töötu, tarvitab sõltuvusaineid ja tal võib olla terviseprobleeme. (Justiitsministeerium 2016).

ÜKT korraldus

Meedet rakendades saab täita kriminaalhooldusaluse vaba aega ja anda talle võimaluse kanda oma karistus vabaduses tööd tehes. ÜKTd peab tegema muudest kohustustest vabal ajal ja tasu selle eest ei maksta. Peamiselt teevad ÜKTle saadetud inimesed heakorra-, remondi-, haljastus- (nt riisuvad haljasalasid), koristus- ja muid abitöid. Tehakse ka küttepuid, koristatakse prügi ja sorteeritakse jäätmeid.

Kriminaalhooldusalustele määratakse praegu üldkasulikkude tööd kahel juhul:

- 1) Kohtuotsusega määratud ÜKT koos käitumiskontrolli nõuete täitmise kohustuse ja vajadusel kohaldatud elektroonilise valvega.
- 2) Prokuratuurist kriminaalmenetluse lõpetamise alusel määratud ÜKT.

Lisaks põhikaristusena sooritatavatele ÜKT tundidele võib kohus panna süüdlasele ka

täiendavaid kohustusi, nt mitte tarvitada alkoholi, alluda nõusolekul ravile või osaleda sotsiaalprogrammis. Täiendavate kohustuste kaudu saab mõistetud karistus personaalsema mõõtmise ja võimaldab isikut ka enam seaduskuulekatele valikutele mõjutada. Alates 01.01.2015 on võimalik arvestada kuni 30 tundi sotsiaalprogrammis osalemist maha ÜKT tundidest, mis peaks hooldusalust motiveerima ka taasühiskonnastavates tegevustes rohkem osalema. Seega ei ole ÜKT pelgalt heakorratööde tegemine, vaid mõistetud töötunde võib laiemalt vaadata kui süüdlasele määratud aega eneseparanduseks ja kogukonnale tehtud kahju heastamiseks.

2017. aastast hakkab kriminaalhooldus korraldama ka väärteo korras määratud üldkasulikke tööd, millega seni tegeleb Politsei- ja Piirivalveamet.

Koostööpartnerite roll

Et ÜKTst tõesti kasu oleks, on tarvis kriminaalhooldusametniku tõhusat ja järjepidevat järelevalvet töö täitmise üle. Kriminaalhooldusosakonnad peavad tagama kõigile ÜKTle määratud kriminaalhooldusalustele kohad, kus nad saavad töötada. Enamasti leiavad sobivaid töid kohalikud omavalitsused, riigiasutused, mittetulundusühingud jt koostööpartnerid, kuid tööd võib korraldada ka kriminaalhooldusosakond.

Näiteks Pärnu kriminaalhooldusosakond, kus praegu teeb ÜKTd 192 kriminaalhooldusalust, on sõlminud lepingu Pärnu Haldusteenustega. Selle järgi töötavad Pärnu Vanal kalmistul peamiselt kriminaalhooldusalused, kes vajavad tõhusamat järelevalvet ja kelle rikkumistele tuleb kohe reageerida. Järelevalvet teeb kriminaalhooldusosakonna nooremametnik. Abiks on ka videokaamerad, mille kaudu saab jälgida hooldusaluste töötamist.

ÜKT juhtumikorraldust juhivad

kriminaalhooldusametnikud, kelle üheks ülesandeks on suhtlus koostööpartneritega, et ÜKT korraldamisel kõik hästi sujuks. Väga oluline on, et ÜKTst saadaks aru kui karistusliigist. Koostööpartnerid peavad mõistma, et üldkasuliku töö tegijad kannavad sel viisil oma kuritegude eest mõistetud karistust.

Kriminaalhooldusaluste hulgas on ka neid, kellele ÜKT ei sobi ja kes ei täida oma kohustust. Siis võib ametnik teha kohtule ettepaneku pöörata hooldusaluse vangistus täitmiseks ning määratud ajaline karistus tuleb ära kanda kinnises vanglas.

ÜKT kohustuste rikkumine tekitab probleeme ka koostööpartneritele, sest planeeritud tööd jäävad tegemata. Uusi koostööpartnereid teavitame võimalikest probleemidest juba lepingute sõlmimisel. Pidev selgitustöö käib ka kõigi varasemate koostööpartnerite ja juhendajatega, sest on väga oluline, et nad mõistaksid neid väärtusi ja eesmärgi, mida üldkasulik töö kannab.

Väga oluline on ka ametniku ja ÜKT juhendaja vahetu suhtlus. Pidev teave hooldusaluse käitumise ja ajakava täitmise kohta kergendab nii ametniku kui ka juhendaja tööd. Kui hooldusalune ei ilmu tööle või kui probleeme tekitab töösse suhtumine, siis hakkab neid asju kohe klaarima kriminaalhooldusametnik. Kiire infovahetus aitab probleeme paremini lahendada, asjale aitab kaasa moodsate sidevõimaluste (e-posti, digiallkirjade jm) kasutamine.

Võimalused koostööd parandada

Kohalik omavalitus peaks olema huvitatud oma piirkonnas elavate inimeste käekäigust ning aitama neil olla seaduskuulekad ühiskonnaliikmed. ÜKT juhendamine ei ole otse omavalitsuse kohustus, võimalik, et seda võetakse pigem kui lisakohustus.

On ka juhtunud, et ajapuudusel vm põhjusel sõlmitakse juhendaja ja kriminaalhooldusaluse

vahel kokkuleppeid ilma kriminaalhooldusametniku osaluseta ja see on tekitanud palju segadust. On ka ette tulnud, et tehtud tööde ja töötundide kohta esitatud aruanne ei vasta tegelikkusele. Sellistel juhtudel on koostöö lõppenud, kuna meie hinnangul ei olnud need partnerid siiski huvitatud ÜKT korraldamisest ega nõestnud ÜKT kui alternatiivse karistuse eeliseid ja selle üldisemat kasu kogukonnale.

Õnneks leidub partnereid, kes on väga huvitatud koostööst, hindavad tehtud tööst saadud kasu ja täidavad korrektselt seadusest tulenevaid nõudeid.

Mõned tublimad kriminaalhooldusalsed on jätkanud pärast karistuse kandmist

samas asutuses palgalise töötajana. Mõned koostööpartnerid on aga ise palunud saata neile kriminaalhooldusalsuseid.

Koostööpartneritelt ootame ausust ja kohusetundlikkust aruannete täitmisel ja esitamisel ning tahet ja soovi olla võrdväärne pool karistuse täideviimisel. Ühisest tegutsemisest huvitatud koostööpartnerid teavitavad kriminaalhooldajaid hooldusalsusega tehtud kokkulepetest, tööle ilmumata jätmistest, ajakava muudatustest jms.

ÜKT korralduse parandamisega on juba pikalt tegeletud ja koostöö partneritega on aastatega aina paranenud. Kuid ühiste eesmärkide nimel suudame üldkasuliku töö veelgi mõjusamaks muuta.



Viidatud allikas

Justiitsministeerium. (2016). Kuritegevus Eestis 2015. *Kriminaalpoliitika uuringud*, 22.
www.kriminaalpoliitika.ee/et/kuritegevus-eestis-2015 (17.08.2016).